

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 385/2537

นางนฤมล เจริญรัตน์

ผู้ร้อง

กรมศิลปากร

ผู้คัดค้าน

กรมศิลปากร ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านเห็นว่าอาคารขุนอำไพพาณิชย์มีรอยแตกร้าว สมควรจะได้รับ
การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ
ต่อไป กรณีมีเหตุเร่งด่วน จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านเข้าดำเนินการ
ซ่อมแซมด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 78)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารขุนอำไพ
พาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ 1042-1047ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษยังประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
และครอบครัวของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการประกาศขึ้นทะเบียนอาคารขุน
อำไพพาณิชย์ พร้อมที่ดินที่ตั้งอาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถาน ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า ให้ระงับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
อาคารขุนอำไพพาณิชย์ และการกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน

ผู้คัดค้านฎีกา (อันดับ 65)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ผู้คัดค้านเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคาร
ขุนอำไพพาณิชย์ตามคำร้อง ของ ผู้คัดค้านให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้ผู้คัดค้านเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคาร
ขุนอำไพพาณิชย์ตามคำร้อง ของ ผู้คัดค้านให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไพศาล รางชากร-อร่าม หุตางกูร-สมพล สัตยาภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>